

1500807-15.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Que ambos os réus confessaram estar no tráfico posteriormente. Que se lembra do crack, mas não ao certo da cocaína ou de outras drogas. Que no local dos fatos a incidência do tráfico é constante, mas pelo que sabe o local não é gerido pelo PCC. Interrogado, o réu Jeferson confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que não estava com lança-perfume, entretanto. Que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500807-15.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500807-15.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203869/2022 - DEL.POL.PERUIBE, ED4932-1/2022 - DEL.POL.PERUIBE, 2203869 - 01º D.P. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LIMA SIQUEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

JEFERSON LIMA SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c o artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal e o réu LUCIANO ROSAS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, e artigo 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de julho de 2022, às 14h30min, na Rua Cinco, 10, Leão Novaes, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, em unidade de desígnios Jeferson contando com a participação de Luciano, trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 13 porções de maconha, com peso bruto de 22,9 gramas; 216 porções de crack, com peso bruto de 111,19 gramas; 34 porções de cocaína, com peso bruto de 43,77 gramas; e 35 frascos de lança-perfume, com peso bruto de 1.021,22 gramas, conforme auto de constatação preliminar de fls. 15/16 e laudo toxicológico de fls.

131/133 e 134/136, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta ainda que o corréu Luciano Rosas da Silva nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos concorreu para a prática do crime acima descrito, na medida em que exercia a função conhecida como "olheiro", a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 86/90).

Devidamente citados (fls. 158 e 160), os réus apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 165/167).

Mantido o recebimento da exordial acusatória, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição dos acusados ou, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da confissão espontânea do réu Jeferson como forma de atenuar eventual pena aplicada.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), laudo toxicológico (fls. 131/133 e 134/136), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Anderson Carlos Lomenzo Buono, policial civil, disse que na biqueira do motel, que é bem afastada no meio do mato e onde, inclusive, há uma barreira que impede o acesso ao local, avistou o campana de camiseta branca e deu a volta pela rua de trás e que identificou o sacola que neste ato está com camisa laranja/vermelha. Que o réu que fez a venda empreendeu fuga e entrou numa residência. Que nesta oportunidade o réu tirou a camisa e tentou se passar por usuário. Que ambos os réus confessaram estar no tráfico posteriormente. Que se lembra do crack, mas não ao certo da cocaína ou de outras drogas. Que no local dos fatos a incidência do tráfico é constante, mas pelo que sabe o local não é gerido pelo PCC.

Interrogado, o réu Jeferson confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que não estava com lança-perfume, entretanto. Que parte da droga apreendida não era sua. Que havia acabado de pegar a sacola contendo as drogas no dia dos fatos. Que ao chegar no local Luciano já estava trabalhando no local como olheiro. Que não se recorda de quem era o outro olheiro. Que iria ganhar dinheiro com a traficância. Que no dia dos fatos Luciano estava sim trabalhando no local. Que é usuário de crack.

Interrogado, o réu Luciano negou a prática do crime a ele imputado. Disse que é morador de rua e que estava no local lavando roupa, não estava de olheiro no dia, embora já tenha exercido tal função em outra oportunidade. Que foi abordado pela polícia e não teve chance de se explicar. Que estava apenas usando drogas no dia. Que Jeferson estava vendendo e havia outro olheiro no local e que viu isso de dentro da casa em que estava. Que não estava se comunicando com o Jeferson com relação ao tráfico. Que já conhecia Jeferson. Que na hora da venda estava presente. Que já foi olheiro no dia anterior aos fatos controlando o acesso das pessoas que queriam adquirir entorpecentes. Que recebia dinheiro para pegar as drogas e entregar aos compradores. Que não tentou fugir e que já conhecia os policiais do local dos fatos, sendo abordado por eles faz alguns meses.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo

penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu JEFERSON encontra-se em consonância com o arcabouço probatório apresentado pelos policiais que participaram da prisão.

Lado outro, não houve o mínimo de prova produzida pela Defesa capaz de desacreditar a palavra do policial civil que participou da prisão do corréu LUCIANO, restando a palavra deste isolada nos autos.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), laudo toxicológico (fls. 131/133 e 134/136) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito

policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores - Recurso defensivo - Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas - Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") - Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida - Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP. Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente - Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos - Descabimento - O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal - Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, não há o que se considerar em desfavor dos réus. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu, uma vez que não restou comprovado nos autos que foram os réus que providenciaram o bloqueio da via na qual havia o tráfico de drogas. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixa-se, para ambos os réus a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) em face do réu LUCIANO pela condenação criminal pretérita com trânsito em julgado nos autos do processo n.º 0002475-65.2014.8.26.0477 e nos autos do processo n.º 0006367-56.2015.8.26.0441 (fls. 82/85), bem como em face do réu JEFERSON pela condenação criminal pretérita com trânsito em julgado nos autos do processo n.º 0000439-62.2017.8.26.0633 (fls. 74/77).

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitiva tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO - Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

A assunção da condição de usuário de drogas não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), conforme Súmula n.º 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio", motivo pelo qual se afasta o reconhecimento da confissão pelo réu LUCIANO.

Presente a atenuante genérica da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal) em benefício do réu JEFERSON, situação que autoriza, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, sua compensação com uma das condenações aptas a gerar a reincidência, mantendo-se apenas uma delas.

Diante de tais considerações, fixa-se para ambos os réus as penas intermediárias de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento de pena.

Inaplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade e bons antecedentes).

Assim, resta estabelecida como sendo definitivas as penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77, ambos do Código Penal (reincidência), deixa-se de substituir ou suspender as penas dos réus.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para (a) CONDENAR o réu JEFERSON LIMA SIQUEIRA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal; e (b) CONDENAR o réu LUCIANO ROSAS DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal. Encontrando-se os réus presos no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenados, razão pela qual deixo de conceder-lhes o direito ao recurso em liberdade, sobretudo por não ter sido alterado o quadro fático que autorizou a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Anoto que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que os acusados se encontram presos preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita.

Expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.
Custas na forma da lei.

Sentença lida e publicada em audiência. Partes devidamente intimadas que manifestaram desinteresse em recorrer, motivo pelo qual declaro o seu trânsito em julgado nesta data.

Peruíbe, 08 de novembro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA